

UE1 · Fondamentaux du droit

Preuve des droits et entrepreneur individuel

60 heures au programme officiel du DCG 2027

Introduction

Au-delà de la connaissance des règles de fond, tout professionnel doit savoir comment ces règles peuvent être prouvées devant un juge en cas de litige. La question de la preuve est en réalité le cœur de la pratique juridique : un droit qu'on ne peut pas prouver est, en pratique, un droit qu'on ne peut pas faire valoir. Ce chapitre traite également du statut particulier de l'entrepreneur individuel, dont le régime de responsabilité a été profondément réformé en 2022.

1. La preuve des droits

1.1 La charge de la preuve

Le principe directeur, posé par l'article 1353 du Code civil, est le suivant : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui prétend être libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation. Cette répartition de la charge de la preuve détermine souvent, en pratique, l'issue d'un litige : la partie qui ne parvient pas à apporter la preuve qui lui incombe perd son procès, indépendamment du bien-fondé réel de sa prétention.

1.2 Les modes de preuve

Le droit français reconnaît plusieurs modes de preuve, dont la force probante (c'est-à-dire la capacité à convaincre le juge) varie considérablement :

- **L'écrit** est le mode de preuve privilégié en matière civile et commerciale. On distingue :
 - **l'acte authentique**, reçu par un officier public (notaire, huissier) dans le respect de formalités précises : il fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure exceptionnelle et lourde ;
 - **l'acte sous signature privée**, rédigé et signé par les parties elles-mêmes, sans intervention d'un officier public : il fait foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire, plus facilement contestable qu'un acte authentique.
 - **l'écrit électronique**, qui a la même force probante qu'un écrit papier à condition que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
- **Le témoignage** est la déclaration d'une personne ayant eu connaissance directe des faits litigieux. Sa force probante est laissée à l'appréciation souveraine du juge (système de preuve dite « morale »), ce qui le rend nettement moins sûr qu'un écrit.
- **La présomption** consiste à déduire un fait inconnu (le fait litigieux) d'un fait connu. On distingue les présomptions simples (que l'on peut combattre par la preuve contraire) des présomptions irréfragables (qui ne peuvent être renversées, plus rares).
- **L'aveu** est la reconnaissance par une partie d'un fait qui lui est défavorable. L'aveu judiciaire, fait devant le juge, lie son auteur et constitue une preuve parfaite contre lui.

1.3 Le commencement de preuve par écrit

Lorsqu'un écrit ne suffit pas à lui seul à prouver un fait, il peut néanmoins constituer un « commencement de preuve par écrit », c'est-à-dire un document qui rend vraisemblable le fait allégué. Ce commencement de preuve peut alors être complété par d'autres modes de preuve, notamment le témoignage, pour emporter la conviction du juge — alors qu'en principe, au-delà d'un certain montant, un acte juridique ne peut être prouvé que par écrit.

2. L'entrepreneur individuel

2.1 Un statut unifié depuis 2022

Avant la réforme du 15 mai 2022, un entrepreneur exerçant en nom propre exposait, en principe, l'intégralité de son patrimoine personnel aux poursuites de ses créanciers professionnels, sauf à opter pour des statuts protecteurs plus complexes (EIRL notamment, aujourd'hui supprimé pour les nouvelles créations). Depuis cette réforme, tout entrepreneur individuel bénéficie automatiquement, sans démarche ni formalité particulière, d'une scission de son patrimoine en deux masses distinctes :

- le **patrimoine professionnel**, qui comprend les biens utiles à l'activité professionnelle, seul gage des créanciers professionnels ;
- le **patrimoine personnel**, composé de tous les autres biens, qui échappe en principe aux poursuites des créanciers professionnels.

2.2 Les limites de cette protection

Cette protection n'est cependant pas absolue :

- l'entrepreneur peut **renoncer expressément** à cette séparation pour un engagement déterminé, par exemple à la demande d'une banque exigeant une garantie personnelle pour l'octroi d'un prêt professionnel ;
- l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale conservent, dans certains cas, un droit de poursuite sur l'ensemble du patrimoine en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée des obligations déclaratives ;
- les **sanctions pénales** (amendes) prononcées contre l'entrepreneur peuvent être recouvrées sur l'ensemble de son patrimoine, la séparation ne jouant qu'à l'égard des créances professionnelles de nature civile.

3. La responsabilité civile et la responsabilité pénale de l'entrepreneur

3.1 Deux logiques différentes

La responsabilité **civile** vise à réparer un préjudice causé à autrui : elle se traduit par une indemnisation versée à la victime. La responsabilité **pénale** vise, quant à elle, à sanctionner un comportement jugé socialement inacceptable par la collectivité, au nom de l'ordre public : elle se traduit par une peine (amende, voire emprisonnement pour les personnes physiques), prononcée par une juridiction répressive.

3.2 La possibilité de cumul

Un même fait peut engager simultanément les deux responsabilités : c'est le cas, par exemple, d'un entrepreneur dont l'activité, exercée en violation grave des règles de sécurité, cause à la fois un dommage à un client (responsabilité civile, réparation du préjudice) et constitue une infraction pénale (mise en danger d'autrui, responsabilité pénale, sanction par une amende ou une peine). La victime peut alors se constituer partie civile dans le procès pénal pour obtenir réparation de son préjudice, en plus de la sanction pénale prononcée contre l'auteur des faits.

4. Application pratique

Un plombier indépendant réalise des travaux chez un particulier sur la base d'un simple accord verbal, sans devis écrit signé. Le client conteste ensuite le montant réclamé. En l'absence d'écrit, le plombier devra rassembler d'autres éléments de preuve (échanges de messages, photographies des travaux, témoignages) pour établir l'existence et l'étendue de sa créance — la charge de la preuve lui incombant puisqu'il réclame l'exécution d'une obligation de paiement. Cette situation illustre l'intérêt pratique, pour tout professionnel, de sécuriser ses relations contractuelles par des écrits, même lorsque la loi ne l'exige pas formellement.

Points clés à retenir

- La charge de la preuve incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation (article 1353 du Code civil).
- Quatre modes de preuve : écrit, témoignage, présomption, aveu — de force probante inégale.
- L'écrit électronique a la même valeur que l'écrit papier sous conditions d'identification et d'intégrité.
- Depuis 2022, l'entrepreneur individuel bénéficie d'une séparation automatique de patrimoine, sauf renonciation expresse ou exceptions fiscales/pénales.
- Les responsabilités civile et pénale peuvent se cumuler pour un même fait, selon deux logiques distinctes (réparation / sanction).

Pièges à l'examen

Ne confondez pas l'ancien statut de l'EIRL (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée), aujourd'hui supprimé pour les nouvelles immatriculations, avec le nouveau statut unique d'entrepreneur individuel à patrimoine scindé issu de la réforme de 2022 : ce dernier s'applique désormais automatiquement, sans option ni formalité, à tous les entrepreneurs individuels. Attention également à ne pas présenter la séparation de patrimoine comme une protection absolue : elle comporte des exceptions notables, notamment en cas de renonciation ou de fraude.